令和５年度　試 験 問 題　（午前の部）

注　　意

⑴　別に配布した答案用紙の該当欄に、試験問題裏表紙の記入例に従って、受験地、受験番号及び氏名を必ず記入してください。答案用紙に受験地及び受験番号をマークするに当たっては、数字の位を間違えないようにしてください。

⑵　試験時間は、２時間です。

⑶　試験問題は、全て多肢択一式で、全部で35問あり、105点満点です。

⑷　解答は、答案用紙の解答欄の正解と思われるものの番号の枠内をマーク記入例に従い、濃く塗りつぶす方法でマークしてください。

⑸　解答欄へのマークは、各問につき１か所だけにしてください。二つ以上の箇所にマークがされている欄の解答は、無効とします。解答を訂正する場合には、プラスチック製消しゴムで完全に消してから、マークし直してください。答案用紙への記入に当たっては、**鉛筆**（**Ｂ**又は**ＨＢ**）を使用してください。該当欄の枠内をマークしていない解答及び**鉛筆**を使用していない解答は、無効とします。

⑹　答案用紙に受験地、受験番号及び氏名を記入しなかった場合は、採点されません（試験時間終了後、これらを記入することは、認められません。）。

⑺　答案用紙は、汚したり、折り曲げたりしないでください。また、書き損じをしても、補充しません。

⑻　試験問題のホチキスを外したり、試験問題のページを切り取る等の行為は、認められません。

⑼　試験時間中、不正行為があったときは、その答案は、無効なものとして扱われます。

⑽　試験問題に関する質問には、一切お答えいたしません。

⑾　試験問題は、試験時間終了後、持ち帰ることができます。

第１問　社会権に関する次のアからオまでの記述のうち、**判例の趣旨に照らし誤っているもの**の組合せは、後記１から５までのうち、どれか。

ア　障害福祉年金支給対象者から在留外国人を除外することは、立法府の裁量の範囲に属する。

イ　憲法第 25 条は、直接個々の国民に対して具体的権利を与えたものではない。

ウ　憲法第 25 条に規定する「健康で文化的な最低限度の生活」の具体的内容は、その時々における文化の発達の程度、経済的・社会的条件、一般的な国民の生活の状況等との相関関係において判断されるべきものである。

エ　公務員は、憲法第 28 条に規定する「勤労者」に当たらず、労働基本権の保障を受けない。

オ　憲法第 26 条第２項後段に規定する「義務教育」の無償の範囲には、授業料だけでなく、教科書を購入する費用を無償とすることも含まれる。

（参考）

憲法

第 25 条　すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。

２　国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。

第 26 条　（略）

２　すべて国民は、法律の定めるところにより、その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負ふ。義務教育は、これを無償とする。

第 28 条　勤労者の団結する権利及び団体交渉その他の団体行動をする権利は、これを保障する。

１　アイ　　２　アウ　　３　イエ　　４　ウオ　　５　エオ

第２問　違憲審査権に関する次のアからオまでの記述のうち、**判例の趣旨に照らし正しいもの**の組合せは、後記１から５までのうち、どれか。

ア　表現の自由を規制する法律の規定は、一般の国民が当該規定から具体的場合に当該表現が規制の対象となるかどうかの判断が可能となるような基準を読みとることができない場合であっても、当該規定を限定して解釈することによって規制の対象となるものとそうでないものとを区別することができるときには、違憲無効であるとの評価を免れることができる。

イ　最高裁判所によりある法律が違憲無効であると判断された場合には、その法律は、直ちに効力を失う。

ウ　条約は、国家間の合意であるという性質に照らし、裁判所による違憲審査権の対象とならない。

エ　被告人に対する没収の裁判が第三者の所有物を対象とするものであっても、当該被告人は、当該第三者に対して何ら告知、弁解、防禦の機会が与えられなかったことを理由に当該没収の裁判が違憲であることを主張することができる。

オ　違憲審査権は、最高裁判所のみならず下級裁判所も有する。

１　アウ　　２　アエ　　３　イウ　　４　イオ　　５　エオ

第３問　財政に関する次のアからオまでの記述のうち、**判例の趣旨に照らし誤っているもの**の組合せは、後記１から５までのうち、どれか。

ア　公金を公の支配に属しない慈善事業に対して支出することは、憲法上禁じられている。

イ　国の収入支出の決算は、全て毎年会計検査院がこれを検査し、内閣は、次の年度に、その検査報告とともに、これを国会に提出しなければならない。

ウ　内閣は、国会の議決に基づいて設けられた予備費の支出について、事前にも事後にも国会の承諾を得る必要はない。

エ　市町村が行う国民健康保険の保険料は、賦課徴収の強制の度合いにおいては租税に類似する性質を有し、憲法第84条の趣旨が及ぶ。

オ　地方公共団体が条例により税目や税率を定めることは、憲法上予定されていない。

(参考)

憲法

第84条　あらたに租税を課し、又は現行の租税を変更するには、法律又は法律の定める条件によることを必要とする。

１　アウ　　２　アエ　　３　イエ　　４　イオ　　５　ウオ

以下の試験問題については、国際物品売買契約に関する国際連合条約（ウィーン売買条約）の適用は考慮しないものとして、解答してください。

また、第4問から第23問までの試験問題については、商法の適用は考慮しないものとして、解答してください。

第4問　後見、保佐及び補助に関する次のアからオまでの記述のうち、**誤っているもの**の組合せは、後記1から5までのうち、どれか。

ア　成年被後見人が成年後見人の同意を得てした不動産の取得を目的とする売買契約は、行為能力の制限を理由として取り消すことができない。

イ　成年被後見人が養子縁組をするには、成年後見人の同意を得ることを要しない。

ウ　保佐人は、保佐開始の審判により、被保佐人の財産に関する法律行為について被保佐人を代表する。

エ　保佐開始の審判をするには、本人以外の者が請求する場合であっても、本人の同意を得ることを要しない。

オ　借財をすることについて補助人の同意を得なければならない旨の審判がない場合には、被補助人は、補助人の同意を得ることなく、借財をすることができる。

1　アウ　　2　アオ　　3　イウ　　4　イエ　　5　エオ

第５問　ＡがＢに対して甲土地を売却してその旨の所有権の移転の登記がされ、その後、ＢがＣに対して甲土地を転売した。この事例に関する次のアからオまでの記述のうち、**判例の趣旨に照らし正しいもの**の組合せは、後記１から５までのうち、どれか。

ア　ＢがＡに対して虚偽の事実を告げてＡＢ間の売買契約が締結された場合には、Ａが当該事実を告げられたことによって錯誤に陥っていなくても、Ａは、Ｂの詐欺を理由としてＡＢ間の売買契約を取り消すことができる。

イ　Ａが第三者による強迫によってＡＢ間の売買契約を締結した場合には、Ｂが当該強迫の事実を知り、又は知ることができたときに限り、Ａは、ＡＢ間の売買契約を取り消すことができる。

ウ　ＢがＣの詐欺を理由としてＢＣ間の売買契約を取り消すことができることを知った後、異議をとどめることなくＣから売買代金を受領した場合には、Ｂは、自らの債務を履行する前であっても、Ｃの詐欺を理由としてＢＣ間の売買契約を取り消すことができない。

エ　ＡがＢＣ間の売買契約の締結後に、Ｂの詐欺を理由としてＡＢ間の売買契約を取り消した場合において、当該詐欺の事実を知らなかったことについてＣに過失があるときは、Ａは、Ｃに対し、甲土地の所有権を主張することができる。

オ　ＡＢ間の売買契約がＡとＢの通謀により仮装されたものであり、その後、ＢがＣに対して甲土地を売却し、更にＣがＤに対して甲土地を売却した場合において、ＣがＡＢ間の売買契約が仮装されたものであることを知っていたときは、Ｄがこれを知らなかったとしても、Ｄは、Ａに対し、甲土地の所有権を主張することはできない。

１　アイ　　２　アオ　　３　イウ　　４　ウエ　　５　エオ

第6問　Aが、Bの代理人と称して、Cとの間で、Bの所有する不動産を売却する旨の契約（以下「本件売買契約」という。）を締結したが、実際にはAは代理権を有しておらず、また、CはAが代理権を有していないことを知らなかった。この事例に関する次のアからオまでの記述のうち、**正しいもの**の組合せは、後記1から5までのうち、どれか。

ア　Cは、Bに対し、相当の期間を定めて、その期間内に本件売買契約を追認するかどうかを確答すべき旨の催告をすることができ、Bがその期間内に確答しないときは、追認したものとみなされる。

イ　Bが本件売買契約を追認した場合において、別段の意思表示がないときは、本件売買契約は、その追認の時から効力を生ずる。

ウ　本件売買契約の締結時において、Aが成年被後見人であったときは、Aは、Cに対して民法第117条第1項による無権代理人の責任を負わない。

エ　Bが、Aに対して、本件売買契約を追認した場合であっても、Cが当該追認の事実を知らないときは、Cは本件売買契約を取り消すことができる。

オ　Aが、自己に代理権がないことを知りながら、本件売買契約を締結した場合であっても、Aが代理権を有しないことをCが過失によって知らなかったときは、Aは、Cに対して民法第117条第1項による無権代理人の責任を負わない。

（参考）

民法

第117条　他人の代理人として契約をした者は、自己の代理権を証明したとき、又は本人の追認を得たときを除き、相手方の選択に従い、相手方に対して履行又は損害賠償の責任を負う。

2　（略）

1　アイ　　2　アオ　　3　イエ　　4　ウエ　　5　ウオ

第７問　不動産の物権変動に関する次のアからオまでの記述のうち、**判例の趣旨に照らし誤っているもの**の組合せは、後記１から５までのうち、どれか。

ア　甲土地を所有するＡが死亡し、その子Ｂ及びＣがＡを共同相続した場合において、ＢＣ間でＢが甲土地を単独で取得する旨の遺産分割協議が成立したが、Ｃが甲土地を共同相続したものとして所有権の移転の登記をした上で、自己の法定相続分に相当する持分をＤに売却してその旨の登記をしたときは、Ｂは、Ｄに対し、単独での甲土地の所有権の取得を対抗することができない。

イ　Ａがその所有する甲土地をＢに売却した後、Ｃが甲土地を正当な権原なく占有している場合には、Ｂは、所有権の移転の登記をしなくても、Ｃに対し、甲土地の所有権の取得を対抗することができる。

ウ　金銭債権の債務者Ａが、債権者Ｂとの間で、金銭の給付に代えてＡが所有する甲土地の給付をする旨の代物弁済契約をした場合には、甲土地の所有権の移転の効果は、ＡからＢへの所有権の移転の登記をした時に生ずる。

エ　Ａがその所有する甲土地をＢの詐欺によりＢに売却してその旨の登記をし、ＡがＢとの間の売買契約を詐欺を理由として取り消した後、Ｂがその取消しにつき善意のＣに甲土地を売却してその旨の登記をした場合であっても、Ｃにその善意であることにつき過失があるときは、Ａは、Ｃに対し、甲土地の所有権のＡへの復帰を対抗することができる。

オ　ＡがＢ所有の甲土地を占有し、取得時効が完成した後、ＢがＣに対し甲土地につき抵当権の設定をしてその旨の登記をした場合において、Ａがその抵当権の設定の事実を知らずにその登記後引き続き時効取得に必要な期間甲土地を占有し、その期間経過後に取得時効を援用したときは、Ａは、Ｃに対し、抵当権の消滅を主張することができる。

１　アウ　　２　アオ　　３　イエ　　４　イオ　　５　ウエ

第8問　公道に至るための他の土地の通行権(以下「囲繞(にょう)地通行権」という。)に関する次のアからオまでの記述のうち、**判例の趣旨に照らし正しいもの**の組合せは、後記1から5までのうち、どれか。

ア　他の土地に囲まれて公道に通じない土地(以下「袋地」という。)の所有権を取得した者は、所有権の移転の登記をしなくても、袋地を囲んでいる他の土地(以下「囲繞地」という。)の所有者に対して、囲繞地通行権を主張することができる。

イ　自動車によっては公道に出入りすることができないが、徒歩により公道に出入りすることができる土地の所有者は、その土地を囲んでいる他の土地につき、自動車による通行を前提とする囲繞地通行権を有しない。

ウ　民法第210条の規定による囲繞地通行権が認められる場合の通行の場所及び方法は、通行権者のために必要であり、かつ、囲繞地のために損害が最も少ないものを選ばなければならない。

エ　共有物の分割によって生じた袋地の所有者が、他の分割者の所有地(以下「残余地」という。)について有する囲繞地通行権は、当該残余地について特定承継が生じた場合には、消滅する。

オ　Aがその所有する一筆の土地を甲土地と乙土地とに分筆し、甲土地をBに譲渡するのと同時に乙土地をCに譲渡したことによって甲土地が袋地となった場合には、Bは、乙土地以外の囲繞地について囲繞地通行権を有することがある。

(参考)

民法

第210条　他の土地に囲まれて公道に通じない土地の所有者は、公道に至るため、その土地を囲んでいる他の土地を通行することができる。

2　池沼、河川、水路若しくは海を通らなければ公道に至ることができないとき、又は崖(がけ)があって土地と公道とに著しい高低差があるときも、前項と同様とする。

1　アウ　　2　アオ　　3　イエ　　4　イオ　　5　ウエ

第９問　次の対話は、所有権の取得に関する教授と学生との対話である。教授の質問に対する次のアからオまでの学生の解答のうち、**判例の趣旨に照らし誤っているもの**の組合せは、後記１から５までのうち、どれか。

教授:　所有権の取得の形態には、承継取得と原始取得の２つがありますね。民法には、付合、混和及び加工の規定がありますが、これらの規定による取得は承継取得と原始取得のどちらに当たりますか。

学生：ア　原始取得に当たります。

教授：　Ａの所有する甲動産とＢの所有する乙動産とが、付合により、損傷しなければ分離することができなくなった場合において、甲動産の方が主たる動産であるときは、その合成物の所有権は誰に帰属しますか。

学生：イ　Ａに帰属します。

教授：　請負人が自ら材料を提供して建物の建築を始めたが、独立の不動産になっていない建前の状態で工事を中止した後、第三者がその建前に自ら材料を提供して工事を続行して建物を建築した場合には、その建物の所有権の帰属はどの規定により決定されるでしょうか。

学生：ウ　動産の付合の規定により決定されます。

教授：　他人の動産に、自らは他に材料を提供しないで工作を加えた者が加工物の所有権を取得するのはどのような場合ですか。

学生：エ　工作によって生じた価格が材料の価格を著しく超えるときです。

教授：　Ａの所有する甲液体とＢの所有する乙液体とが混和して識別することができなくなった場合には、その合成物の所有権は誰に帰属しますか。

学生：オ　甲液体と乙液体について主従の区別が可能かどうかにかかわらず、混和の時における価格の割合に応じて、ＡとＢとが共有することになります。

１　アイ　　２　アエ　　３　イオ　　４　ウエ　　５　ウオ

第10問　A、B及びCが各3分の1の持分の割合で甲土地を共有している場合の法律関係に関する次のアからオまでの記述のうち、**正しいもの**の組合せは、後記1から5までのうち、どれか。

ア　Aは、B及びCの同意を得なければ、自己の持分を放棄することができない。

イ　甲土地につき共有物の分割の裁判を行う場合には、裁判所は、Aに債務を負担させて、B及びCの持分全部を取得させる方法による分割を命ずることもできる。

ウ　Cが所在不明である場合において、Aが甲土地にその形状又は効用の著しい変更を伴う変更を加えようとするときは、Aは、裁判所に対し、Bの同意を得てその変更を加えることができる旨の裁判を請求することができる。

エ　AがBに対して甲土地の管理費用の支払を内容とする金銭債権を有する場合において、BがDに甲土地の持分を譲渡したときは、Aは、Bに対してその債権を行使することができなくなる。

オ　Aが甲土地を駐車場として使用させる目的でDのために賃借権を設定する場合には、賃貸借の存続期間の長短にかかわらず、B及びCの同意が必要である。

1　アエ　　2　アオ　　3　イウ　　4　イエ　　5　ウオ

第11問　民法上の担保物権に関する次のアからオまでの記述のうち、**正しいもの**の組合せは、後記１から５までのうち、どれか。

ア　留置権者は、留置物から生ずる果実を収取し、他の債権者に先立って、これを自己の債権の弁済に充当することができる。

イ　動産の売買の先取特権は、動産の代価及びその利息に関し、債務者の総財産について存在する。

ウ　動産質権は、設定行為に別段の定めがない場合には、質物の隠れた瑕疵によって生じた損害の賠償を担保しない。

エ　不動産質権者は、設定行為に別段の定めがあっても、その債権の利息を請求することができない。

オ　抵当権は、金銭債権以外の債権を担保するためにも設定することができる。

１　アウ　　２　アオ　　３　イウ　　４　イエ　　５　エオ

第12問　次の対話は、民法上の留置権に関する教授と学生との対話である。教授の質問に対する次のアからオまでの学生の解答のうち、**誤っているもの**の組合せは、後記１から５までのうち、どれか。

教授：　Ａを賃借人、Ｂを賃貸人とするＢ所有の甲建物の賃貸借契約の期間中に、Ａが甲建物についてＢの負担に属する必要費を支出し、Ｂからその償還を受けないまま、賃貸借契約が終了した事例について、考えてみましょう。この事例において、Ａは、Ｂに対し、必要費償還請求権を被担保債権として、甲建物について留置権を主張することが考えられますが、Ａが裁判手続外で留置権を行使した場合には、必要費償還請求権の消滅時効の進行に影響を及ぼしますか。

学生：ア　はい。Ａが甲建物を留置している間は、必要費償還請求権の消滅時効は進行しません。

教授：　Ａが、留置権に基づいて甲建物を留置している間に、甲建物について有益費を支出し、これによる価格の増加が現存するときは、Ａは、Ｂに、有益費を償還させることができますか。

学生：イ　はい。Ａは、Ｂの選択に従い、その支出した金額又は増価額を償還させることができます。

教授：　Ａが、留置権に基づいて甲建物を留置している間に、Ｂに無断で、第三者に甲建物を賃貸したときは、それによって留置権は当然に消滅しますか。

学生：ウ　はい。留置権は、当然に消滅します。

教授：　冒頭の事例において、甲建物が火災により滅失し、Ｂがこれによる保険金請求権を取得した場合には、Ａは、留置権に基づき、この保険金請求権に物上代位することができますか。

学生：エ　いいえ。Ａは、Ｂが取得した保険金請求権に物上代位することはできません。

教授：　最後に、冒頭の事例において、実は、甲建物の所有者が当初からＣであり、Ｃに無断で、ＢがＡに甲建物を賃貸していた場合には、Ａは、Ｂに対し、必要費償還請求権を被担保債権として、甲建物について留置権を主張することができますか。

学生：オ　はい。Ａは、Ｂに対し、留置権を主張することができます。

１　アウ　　２　アエ　　３　イウ　　４　イオ　　５　エオ

第13問　先取特権に関する次のアからオまでの記述のうち、**誤っているもの**の組合せは、後記１から５までのうち、どれか。

ア　一般の先取特権者は、不動産について登記をしなくても、不動産売買の先取特権について登記をした者に優先して当該不動産から弁済を受けることができる。

イ　同一の目的物について共益の費用の先取特権者が数人あるときは、各先取特権者は、その債権額の割合に応じて弁済を受ける。

ウ　一般の先取特権者は、債務者の財産に不動産と不動産以外の財産とがある場合には、まず不動産から弁済を受けなければならない。

エ　同一の不動産について売買が順次された場合には、売主相互間における不動産売買の先取特権の優先権の順位は、売買の前後による。

オ　不動産の売買の先取特権の効力を保存するためには、売買契約と同時に、不動産の代価又はその利息の弁済がされていない旨を登記しなければならない。

１　アイ　　２　アウ　　３　イエ　　４　ウオ　　５　エオ

第14問　動産質に関する次のアからオまでの記述のうち、**判例の趣旨に照らし正しいもの**の組合せは、後記１から５までのうち、どれか。

ア　質権者は、質物から生ずる果実を収取し、他の債権者に先立って、被担保債権の弁済に充当することができる。

イ　質権の設定は、債権者にその目的物を現実に引き渡さなければ、その効力を生じない。

ウ　質権者は、その権利の存続期間内において、質権設定者の承諾がなくとも、質物を第三者に引き渡して、当該第三者のために転質権を設定することができる。

エ　質権者は、質権者による質物の使用について質権設定者の承諾がなく、かつ、目的物の保存のために質物の使用の必要がない場合であっても、質物の使用をすることができる。

オ　質権設定者が被担保債権の弁済前に質権者に対して訴訟を提起して目的物の返還を請求し、質権者が質権の抗弁を主張した場合には、裁判所は、当該請求を棄却するとの判決をするのではなく、被担保債権の弁済と引換えに目的物を引き渡せとの引換給付判決をしなければならない。

１　アイ　　２　アウ　　３　イオ　　４　ウエ　　５　エオ

第15問　根抵当権に関する次のアからオまでの記述のうち、**正しいもの**の組合せは、後記１から５までのうち、どれか。

ア　根抵当権者は、利息その他の定期金を請求する権利を有するときは、その満期となった最後の２年分についてのみ、その根抵当権を行使することができる。

イ　根抵当権の担保すべき債権の範囲を変更した場合において、元本の確定前にその変更について登記をしなかったときは、その変更をしなかったものとみなされる。

ウ　根抵当権者は、元本の確定前において、同一の債務者に対する他の債権者の利益のためにその根抵当権又はその順位を譲渡し、又は放棄することができる。

エ　根抵当権者が破産手続開始の決定を受けたときは、根抵当権の担保すべき元本は、確定する。

オ　他人の債務を担保するため根抵当権を設定した者は、元本の確定後において現に存する債務の額がその根抵当権の極度額を超えるときは、その極度額に相当する金額を払い渡し又は供託して、その根抵当権の消滅請求をすることができる。

１　アイ　　２　アウ　　３　イオ　　４　ウエ　　５　エオ

第16問　履行遅滞に関する次のアからオまでの記述のうち、**判例の趣旨に照らし正しいもの**の組合せは、後記１から５までのうち、どれか。

ア　Ａが死亡したら履行するとの履行期を定めた債務の債務者は、Ａが死亡した後に履行の請求を受けていなくとも、Ａの死亡を知った時から遅滞の責任を負う。

イ　指図証券に記載された期限の定めのある債務の債務者は、その期限の到来した時から遅滞の責任を負う。

ウ　詐害行為取消権に基づく受領物返還債務の債務者は、履行の請求を受けた時から遅滞の責任を負う。

エ　返還時期の定めのない貸金の返還債務の債務者は、履行の請求を受けた時から遅滞の責任を負う。

オ　不法行為に基づく損害賠償債務の債務者は、履行の請求を受けた時から遅滞の責任を負う。

１　アウ　　２　アエ　　３　イエ　　４　イオ　　５　ウオ

第17問　債権者代位権に関する次のアからオまでの記述のうち、**判例の趣旨に照らし正しいもの**の組合せは、後記１から５までのうち、どれか。

ア　ＡがＢに対して債権を有しており、その債権を保全するために必要があるときは、Ａは、Ｂが有する債権者代位権を行使することができる。

イ　甲土地につき、ＡがＢに対して所有権移転登記手続請求権を有し、ＢがＣに対して所有権移転登記手続請求権を有しており、ＡがＢのＣに対する所有権移転登記手続請求権を代位行使することができるときは、Ａは、Ｃに対し、甲土地につき、ＣからＡへの所有権移転登記手続をすることを請求することができる。

ウ　ＡがＢに対して甲債権を有し、ＢがＣに対して乙債権を有している場合には、Ａが甲債権を被保全債権として乙債権を代位行使したとしても、乙債権について、消滅時効の完成は猶予されない。

エ　ＡがＢに対して甲債権を有し、ＢがＣに対して乙債権を有している場合には、Ａが、Ｃに対して乙債権の代位行使に係る訴えを提起し、Ｂに対して訴訟告知をした後であっても、Ｂは、乙債権を第三者Ｄに譲渡することができる。

オ　ＡがＢに対して金銭債権である甲債権を有し、ＢがＣに対して金銭債権である乙債権を有している場合において、Ａが、乙債権を代位行使して、自己にその金銭の支払をするように求めたときは、ＣがＢに対して乙債権につき同時履行の抗弁権を有していても、Ｃは、Ａに対して、その同時履行の抗弁権をもって対抗することはできない。

１　アエ　　２　アオ　　３　イウ　　４　イエ　　５　ウオ

第18問　請負に関する次のアからオまでの記述のうち、**正しいもの**の組合せは、後記１から５までのうち、どれか。

ア　目的物の引渡しを要する請負契約においては、報酬は、仕事の目的物の引渡しと同時に、支払わなければならない。

イ　目的物の引渡しを要する請負契約においては、請負人が仕事を完成した後であっても、その目的物の引渡しが完了するまでは、注文者は、いつでも損害を賠償して契約を解除することができる。

ウ　注文者が破産手続開始の決定を受けたときは、請負人は、仕事を完成した後であっても、報酬の支払がされるまでは、注文者の破産手続開始を理由として請負契約を解除することができる。

エ　請負人が注文者に引き渡した目的物の品質が請負契約の内容に適合しない場合には、その不適合が注文者の供した材料の性質によって生じたものであり、かつ、請負人がその材料が不適当であることを知らなかったときであっても、注文者は、請負人に対して、履行の追完の請求をすることができる。

オ　請負契約が仕事の完成前に解除された場合において、請負人が既にした仕事の結果のうち可分な部分の給付によって注文者が利益を受けるときは、請負人は、注文者が受ける利益の割合に応じて報酬を請求することができる。

１　アウ　　２　アオ　　３　イエ　　４　イオ　　５　ウエ

第19問　委任に関する次のアからオまでの記述のうち、**判例の趣旨に照らし誤っているもの**の組合せは、後記１から５までのうち、どれか。

ア　受任者は、委任者の許諾を得なくとも、やむを得ない事由があるときは、復受任者を選任することができる。

イ　受任者は、委任事務を処理するのに必要と認められる費用を支出したときは、委任者に対し、その費用の償還を請求することができるが、支出の日以後におけるその利息の償還を請求することはできない。

ウ　受任者が第三者との間で委任事務を処理するのに必要と認められる金銭債務を負った場合において、受任者が委任者に対して自己に代わってその弁済をすることを請求したときは、委任者は、受任者に対して他の売買契約に基づき代金支払債権を有していても、受任者による当該請求に係る権利を受働債権とし、受任者に対する当該代金支払債権を自働債権として、相殺することができない。

エ　受任者の利益をも目的とする委任については、その利益が専ら受任者が報酬を得ることによるものであるときであっても、これを解除した委任者は、受任者の損害を賠償する義務を負う。

オ　委任の解除をした場合には、その解除は、将来に向かってのみその効力を生ずる。

１　アウ　　２　アオ　　３　イウ　　４　イエ　　５　エオ

第20問　養子に関する次のアからオまでの記述のうち、**正しいもの**の組合せは、後記１から５までのうち、どれか。

ア　普通養子縁組の届出をするには、証人を要しない。

イ　養子となる者が15歳未満である場合において、その父が親権を停止されているときは、養子となる者の法定代理人による縁組の承諾について、当該父の同意は不要である。

ウ　特別養子縁組が成立するまでに18歳に達した者は、養子となることができない。

エ　養子に子がある場合には、養子縁組の日から、養子の子と養親及びその血族との間において、血族間におけるのと同一の親族関係を生ずる。

オ　普通養子縁組の当事者の一方が死亡した場合において、その後に生存当事者が離縁をしようとするときは、家庭裁判所の許可を得て、これをすることができる。

１　アイ　　２　アウ　　３　イエ　　４　ウオ　　５　エオ

第21問　未成年後見に関する次のアからオまでの記述のうち、**正しいもの**の組合せは、後記１から５までのうち、どれか。

ア　未成年者に対して最後に親権を行う者であっても、管理権を有しない場合には、遺言で未成年後見人を指定することはできない。

イ　未成年後見人が欠けたときは、家庭裁判所は、職権で未成年後見人を選任することができる。

ウ　未成年後見人が数人選任されている場合であっても、各未成年後見人は、未成年被後見人の身上の監護に関する権限を単独で行使することができる。

エ　家庭裁判所は、法人を未成年後見人に選任することができる。

オ　親権を喪失した父又は母は、未成年後見人の選任を家庭裁判所に請求することができない。

１　アウ　　２　アエ　　３　イエ　　４　イオ　　５　ウオ

第22問　相続の限定承認に関する次のアからオまでの記述のうち、**誤っているもの**の組合せは、後記1から5までのうち、どれか。

ア　限定承認者は、受遺者に弁済をした後でなければ、相続債権者に弁済をすることができない。

イ　民法第927条第1項の期間内に同項の申出をしなかった相続債権者及び受遺者で限定承認者に知れなかったものは、相続財産について特別担保を有する場合を除き、残余財産についてのみその権利を行使することができる。

ウ　限定承認をした相続人が数人ある場合には、家庭裁判所は、相続人の中から、相続財産の清算人を選任しなければならない。

エ　民法第927条第1項の期間が満了した後は、限定承認者は、弁済期に至らない債権であっても、相続財産をもって、その期間内に同項の申出をした相続債権者その他知れている相続債権者に、それぞれその債権額の割合に応じて弁済をしなければならない。

オ　限定承認をした共同相続人の一人が相続財産を処分したときは、相続債権者は、相続財産をもって弁済を受けることができなかった債権額について、共同相続人の全員に対し、その相続分に応じて権利を行使することができる。

(参考)

民法

第927条　限定承認者は、限定承認をした後5日以内に、すべての相続債権者(相続財産に属する債務の債権者をいう。以下同じ。)及び受遺者に対し、限定承認をしたこと及び一定の期間内にその請求の申出をすべき旨を公告しなければならない。この場合において、その期間は、2箇月を下ることができない。

2～4　(略)

1　アウ　　2　アオ　　3　イエ　　4　イオ　　5　ウエ

第23問　遺言に関する次のアからオまでの記述のうち、**判例の趣旨に照らし正しいもの**の組合せは、後記１から５までのうち、どれか。

ア　被相続人が、生前、その所有する不動産を推定相続人の一人に贈与したが、その旨の登記が未了の間に、他の推定相続人に当該不動産の特定遺贈をし、その後相続の開始があった場合、当該贈与と遺贈による物権変動の優劣は、登記の具備の有無によって決まる。

イ　遺言は、二人以上の者が同一の証書ですることもできる。

ウ　受遺者は、遺言者の死亡前であっても、遺贈の放棄をすることができる。

エ　秘密証書による遺言について、その方式に欠けるものがある場合には、当該遺言は、自筆証書による遺言の方式を具備しているときであっても、自筆証書による遺言として有効とはならない。

オ　疾病その他の事由によって死亡の危急に迫った者が特別の方式によってした遺言は、法定の期間内に、証人の一人又は利害関係人から家庭裁判所に請求してその確認を得なければ、その効力を生じない。

１　アエ　　２　アオ　　３　イウ　　４　イエ　　５　ウオ

第24問　刑法の適用範囲に関する次のアからオまでの記述のうち、**判例の趣旨に照らし誤っているもの**の組合せは、後記１から５までのうち、どれか。

ア　貿易商を営む外国人Ａは、外国人Ｂから日本での絵画の買付けを依頼され、その代金として日本国内の銀行に開設したＡの銀行口座に振り込まれた金銭を、日本国内において、業務のため預かり保管中、これを払い出して、日本人Ｃに対する自己の借金の返済に費消した。この場合、Ａには、我が国の刑法が適用され、業務上横領罪が成立する。

イ　外国人Ａは、外国のホテルの客室内において、観光客である日本人Ｂに対し、けん銃を突きつけて脅した上で持っていたロープでＢを緊縛し、反抗を抑圧されたＢから現金等在中の財布を強奪した。この場合、Ａには、我が国の刑法の適用はなく、強盗罪は成立しない。

ウ　外国人Ａは、日本国内で使用する目的で、外国において、外国で発行され日本国内で流通する有価証券を偽造した。この場合、Ａには、我が国の刑法が適用され、有価証券偽造罪が成立する。

エ　日本人Ａは、外国において、現に外国人Ｂが住居として使用する木造家屋に放火して、これを全焼させた。この場合、Ａには、我が国の刑法の適用はなく、現住建造物等放火罪は成立しない。

オ　外国人Ａは、外国において、日本人Ｂに対し、外国人Ｃ名義の保証書を偽造してこれを行使し、借用名下にＢから現金をだまし取った。この場合、Ａには、我が国の刑法の適用はなく、私文書偽造・同行使・詐欺罪は成立しない。

１　アウ　　２　アオ　　３　イエ　　４　イオ　　５　ウエ

第25問　刑法の共犯に関する次の１から５までの記述のうち、**判例の趣旨に照らし正しいもの**は、どれか。

１　教唆犯を教唆した者には、教唆犯は成立しない。

２　他人を唆して特定の犯罪を実行する決意を生じさせた場合には、唆された者が実際に当該犯罪の実行に着手しなくても、教唆犯が成立する。

３　拘留又は科料のみに処すべき罪を教唆した者は、特別の規定がなくても、教唆犯として処罰される。

４　不作為により正犯の実行行為を容易にさせた場合には、幇助犯は成立しない。

５　幇助者と正犯との間に意思の連絡がなく、正犯が幇助者の行為を認識していない場合であっても、正犯の実行行為を容易にさせる行為をしたときは、幇助犯が成立する。

第26問　刑法における親族間の犯罪に関する特例に関する次の１から５までの記述のうち、**判例の趣旨に照らし正しいもの**は、どれか。

１　Ａは、同居の長男ＢがＢの先輩であるＣと共謀の上起こした強盗事件に関して、Ｂから頼まれて、Ｃの逮捕を免れさせるためにのみ、Ｂ及びＣの両名が犯行の計画について話し合った内容が録音されたＩＣレコーダーを破壊して自宅の裏庭に埋めて隠匿した。この場合、Ａは、証拠隠滅罪の刑が免除される。

２　Ａは、先輩であるＢと共謀して、Ｂと不仲であったＢの同居の実母Ｃの金庫内から、Ｃ所有の現金を盗んだ。この場合、Ａは、窃盗罪の刑が免除される。

３　Ａは、ギャンブルで借金を抱えており、同居の内縁の妻Ｂが所有する宝石を盗んで売却した。この場合、Ａは、窃盗罪の刑が免除される。

４　Ａは、情を知って、同居の長男Ｂの依頼を受け、Ｂの友人であるＣが窃取し、ＢがＣから有償で譲り受けた普通乗用自動車を運搬した。この場合、Ａには、盗品等運搬罪が成立し、その刑は免除されない。

５　Ａは、家庭裁判所から同居の実父Ｂの成年後見人に選任されたものであるが、自己の経営する会社の運転資金に充てるために、Ａが成年後見人として管理しているＢ名義の銀行口座から預金を全額引き出して、これを着服した。この場合、Ａは、業務上横領罪の刑が免除される。

第27問から第34問までの試験問題については、問題文に明記されている場合を除き、定款に法令の規定と異なる別段の定めがないものとして、解答してください。

第27問　次の対話は、株式会社の設立に関する教授と学生との対話である。教授の質問に対する次のアからオまでの学生の解答のうち、**正しいもの**の組合せは、後記1から5までのうち、どれか。

教授:　今日は、株式会社の設立に関する会社法の規定について検討しましょう。まず、会社法上、株式会社の設立時の資本金の最低額についての規定はありますか。

学生：ア　はい。株式会社の設立時の資本金の額は、300万円を下回ることはできません。

教授：　ところで、法人や未成年者は、発起人となることができるでしょうか。

学生：イ　会社法上、法人は、発起人となることができますが、未成年者は、発起人となることはできません。

教授：　発起設立の場合には、発起人は、割当てを受けた設立時発行株式について、現物出資をすることができますが、募集設立の場合はどうでしょうか。

学生：ウ　会社法上、募集設立の場合には、発起人でない設立時募集株式の引受人は、割当てを受けた設立時募集株式について、現物出資をすることはできません。

教授：　それでは、払込金の保管証明について、発起設立の場合と募集設立の場合とで異なる点はありますか。

学生：エ　会社法上、発起人は、発起設立の場合も、募集設立の場合も、払込取扱機関に対し、払い込まれた金額に相当する金銭の保管に関する証明書の交付を請求することができます。

教授:　最後に、会社法上、株式会社の成立についてはどのように規定されていますか。

学生：オ　株式会社は、その本店の所在地において設立の登記をすることによって成立するものとされています。

1　アイ　　2　アウ　　3　イエ　　4　ウオ　　5　エオ

第28問　株式会社の定款に関する次のアからオまでの記述のうち、**判例の趣旨に照らし誤っているもの**の組合せは、後記１から５までのうち、どれか。

ア　株式会社が、その発行する全部の株式ではなく、一部の株式についてのみ、その内容として譲渡による当該株式の取得について当該株式会社の承認を要する旨の定款の定めを設けていない場合であっても、当該株式会社は、会社法上の公開会社である。

イ　会社法上の公開会社でない取締役会設置会社においては、取締役会の決議によるほか株主総会の決議によっても代表取締役を選定することができる旨の定款の定めは、有効である。

ウ　株式会社は、定款の変更を目的とする株主総会の決議について、総株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数をもって行うことができる旨を定款で定めることができる。

エ　株式会社の資本金の額は、定款で定める必要はない。

オ　株式会社の債権者は、当該株式会社の定款の閲覧の請求をする場合には、当該請求の理由を明らかにしてしなければならない。

１　アウ　　２　アエ　　３　イエ　　４　イオ　　５　ウオ

第29問　異なる種類の株式に関する次のアからオまでの記述のうち、**正しいもの**の組合せは、後記１から５までのうち、どれか。

ア　会社法上の公開会社は、ある種類の株式の株主が一株につき複数個の議決権を有することを内容とする種類の株式を発行することができる。

イ　株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない種類の株式の株主であっても、当該種類の株式の種類株主を構成員とする種類株主総会においては議決権を行使することができる。

ウ　種類株主総会は、毎事業年度の終了後一定の時期に招集しなければならない。

エ　内容の異なる二以上の種類の株式を発行する株式会社は、一の種類の株式を取得条項付株式とし、その内容として、当該種類の株式一株を取得するのと引換えに他の種類の株式を交付することを定めることができる。

オ　内容の異なる二以上の種類の株式を発行する株式会社は、一の種類の株式については株券を発行し、他の種類の株式については株券を発行しない旨を定款で定めることができる。

１　アウ　　２　アオ　　３　イウ　　４　イエ　　５　エオ

第30問　株主総会に関する次のアからオまでの記述のうち、**正しいもの**の組合せは、後記１から５までのうち、どれか。

ア　会社法上の公開会社でない株式会社において、総株主の議決権の100分の３以上の議決権を有する株主は、取締役に対し、株主総会の目的である事項であって当該株主が議決権を行使することができるもの及び招集の理由を示して、株主総会の招集を請求することができる。

イ　会社法上の公開会社において、総株主の議決権の100分の１以上の議決権又は300個以上の議決権を６か月前から引き続き有する株主は、株主総会の日の８週間前までに、取締役に対し、当該株主が議決権を行使することができる一定の事項を株主総会の目的とすることを請求することができる。

ウ　会社法上の公開会社において、総株主の議決権の100分の１以上の議決権及び300個以上の議決権のいずれも有しない株主は、株主総会において、株主総会の目的である事項であって当該株主が議決権を行使することができるものにつき議案を提出することができない。

エ　会社法上の公開会社において、総株主の議決権の100分の１以上の議決権及び300個以上の議決権のいずれも有しない株主は、株主総会の日の８週間前までに、取締役に対し、株主総会の目的である事項であって当該株主が議決権を行使することができるものにつき当該株主が提出しようとする議案のうち10を超えないものの要領を株主に通知することを請求することができる。

オ　会社法上の公開会社でない株式会社において、総株主の議決権の100分の１以上の議決権を有する株主は、これを６か月前から引き続き有する場合に限り、株主総会に係る招集の手続及び決議の方法を調査させるため、当該株主総会に先立ち、裁判所に対し、検査役の選任の申立てをすることができる。

１　アイ　　２　アオ　　３　イウ　　４　ウエ　　５　エオ

第31問　監査役会設置会社において株主総会、取締役会及び監査役会の議事録が書面で作成されている場合に関する次のアからオまでの記述のうち、**誤っているもの**の組合せは、後記１から５までのうち、どれか。

ア　監査役会設置会社の債権者が当該監査役会設置会社の株主総会の議事録の閲覧又は謄写の請求をするには、裁判所の許可を得ることを要しない。

イ　監査役会設置会社の親会社社員が当該監査役会設置会社の株主総会の議事録の閲覧又は謄写の請求をするには、裁判所の許可を得ることを要する。

ウ　監査役会設置会社の債権者が当該監査役会設置会社の取締役会の議事録の閲覧又は謄写の請求をするには、裁判所の許可を得ることを要しない。

エ　監査役会設置会社の親会社社員が当該監査役会設置会社の取締役会の議事録の閲覧又は謄写の請求をするには、裁判所の許可を得ることを要する。

オ　監査役会設置会社の株主が当該監査役会設置会社の監査役会の議事録の閲覧又は謄写の請求をするには、裁判所の許可を得ることを要しない。

１　アウ　　２　アエ　　３　イエ　　４　イオ　　５　ウオ

第32問　持分会社に関する次のアからオまでの記述のうち、**誤っているもの**の組合せは、後記１から５までのうち、どれか。

ア　持分会社は、定款によっても、社員が事業年度の終了時に当該持分会社の計算書類の閲覧の請求をすることを制限する旨を定めることはできない。

イ　持分会社において、利益又は損失の一方についてのみ分配の割合についての定めを定款で定めたときは、その割合は、利益及び損失の分配に共通であるものと推定される。

ウ　持分会社は、会計帳簿の閉鎖の時から10年間、その会計帳簿及びその事業に関する重要な資料を保存しなければならない。

エ　合名会社の債権者は、当該合名会社の営業時間内は、いつでも、その計算書類の閲覧の請求をすることができる。

オ　合資会社が資本金の額を減少する場合には、当該合資会社の債権者は、当該合資会社に対し、資本金の額の減少について異議を述べることができる。

１　アウ　　２　アオ　　３　イウ　　４　イエ　　５　エオ

第33問　社債に関する次のアからオまでの記述のうち、**誤っているもの**の組合せは、後記１から５までのうち、どれか。

なお、担保付社債信託法及び社債、株式等の振替に関する法律の適用はないものとする。

ア　募集社債の総額の引受けを行う契約により募集社債の総額を引き受けた者は、その契約が成立した時に、引き受けた募集社債の社債権者となる。

イ　社債券を発行する旨の定めがある社債に質権を設定した者は、社債発行会社に対し、質権に関する所定の事項を社債原簿に記載し、又は記録することを請求することができない。

ウ　社債の償還請求権は、これを行使することができる時から10年間行使しないときは、時効によって消滅する。

エ　会社は、社債を発行する場合において、各社債の金額が１億円以上であるときは、社債管理者を定めなければならない。

オ　議決権者の議決権の総額の５分の１で、かつ、出席した議決権者の議決権の総額の３分の２の議決権を有する者の同意により、社債管理者が当該社債の全部について支払の猶予をすることを可決する旨の社債権者集会の決議は、裁判所の認可を受けなくても、その効力を生ずる。

１　アイ　　２　アウ　　３　イオ　　４　ウエ　　５　エオ

第34問　会社の合併に関する次のアからオまでの記述のうち、**正しいもの**の組合せは、後記１から５までのうち、どれか。

ア　株式会社を吸収合併存続会社とし、合名会社を吸収合併消滅会社とする吸収合併は、することができない。

イ　公告方法として官報に掲載する方法を定款で定めている吸収合併消滅株式会社は、吸収合併について異議を述べることができる債権者がいる場合において、官報及び時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙にそれぞれ合併に関する公告を行ったときは、知れている債権者に対して各別に催告することを要しない。

ウ　吸収合併存続株式会社は、吸収合併消滅株式会社の株主に対し、吸収合併の対価として、当該吸収合併存続株式会社の子会社の株式を交付することはできない。

エ　株式会社を設立する新設合併は、新設合併設立株式会社の設立の登記をすることによって、その効力を生ずる。

オ　吸収合併の効力が生じた後に吸収合併存続株式会社の株主になった者は、当該吸収合併の効力が生じた日から６か月以内に、訴えをもって当該吸収合併の無効を主張することができる。

１　アウ　　２　アオ　　３　イウ　　４　イエ　　５　エオ

第35問　商人(小商人、会社及び外国会社を除く。)の商号に関する次のアからオまでの記述のうち、**判例の趣旨に照らし誤っているもの**の組合せは、後記１から５までのうち、どれか。

ア　商人は、同一の営業について、同一の営業所で複数の商号を有することができる。

イ　自己の商号を使用して営業を行うことを他人に許諾した商人が当該他人と取引した者に対して当該取引によって生じた債務を弁済する責任を負うには、特段の事情がない限り、当該他人の営業が当該商人の営業と同種の営業であることを要する。

ウ　商人は、その商号を登記しなければ、不正の目的をもって自己と誤認されるおそれのある商号を使用する者に対し、営業上の利益の侵害の停止を請求することができない。

エ　営業の譲渡とともにされた商号の譲渡は、登記をしなければ、第三者に対抗することができない。

オ　営業を譲り受けた商人は、譲渡人の商号を引き続き使用する場合において、営業の譲渡がされた後、遅滞なく、譲渡人の債務を弁済する責任を負わない旨の登記をしたときは、譲渡人の営業によって生じた債務を弁済する責任を負わない。

１　アイ　　２　アウ　　３　イエ　　４　ウオ　　５　エオ

〔**記入例**〕

受験地　東　京
受験番号　３６
氏　名　民事二子

左の者が受験者の場合の記入例は、下記のとおりとなります。

受験地	
東　京	
十の位	一の位
0	**1**
●	⓪
①	●
	②
	③
	④
	⑤
	⑥
	⑦
	⑧
	⑨

受験番号			
千の位	百の位	十の位	一の位
		3	**6**
⓪	⓪	⓪	⓪
①	①	①	①
②	②	②	②
③	③	●	③
④	④	④	④
⑤	⑤	⑤	⑤
⑥	⑥	⑥	●
⑦	⑦	⑦	⑦
⑧	⑧	⑧	⑧
⑨	⑨	⑨	⑨

氏名
民事　二子

（この欄記入不要）

試験区分	● ②

受験地コード番号表

01 東　京	02 横　浜	03 さいたま	04 千　葉	05 静　岡
06 大　阪	07 京　都	08 神　戸	09 名古屋	10 広　島
11 福　岡	12 那　覇	13 仙　台	14 札　幌	15 高　松